

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๒๙๘๘

เว็บไซต์ www.rtrda.or.th

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม อีกทั้ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้หลักการที่ภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในปี ๒๕๘๐ การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม "คน" ทุกกลุ่มในสังคม ให้มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องได้รับสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้จะได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ชัดเจนทั้งข้อมูล รายละเอียด มีขั้นตอนและส่วนงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอน วิธีการในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มบริหารภายใน

โดยหน้าที่ของงานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สทร. ให้เป็นไปตามมติ

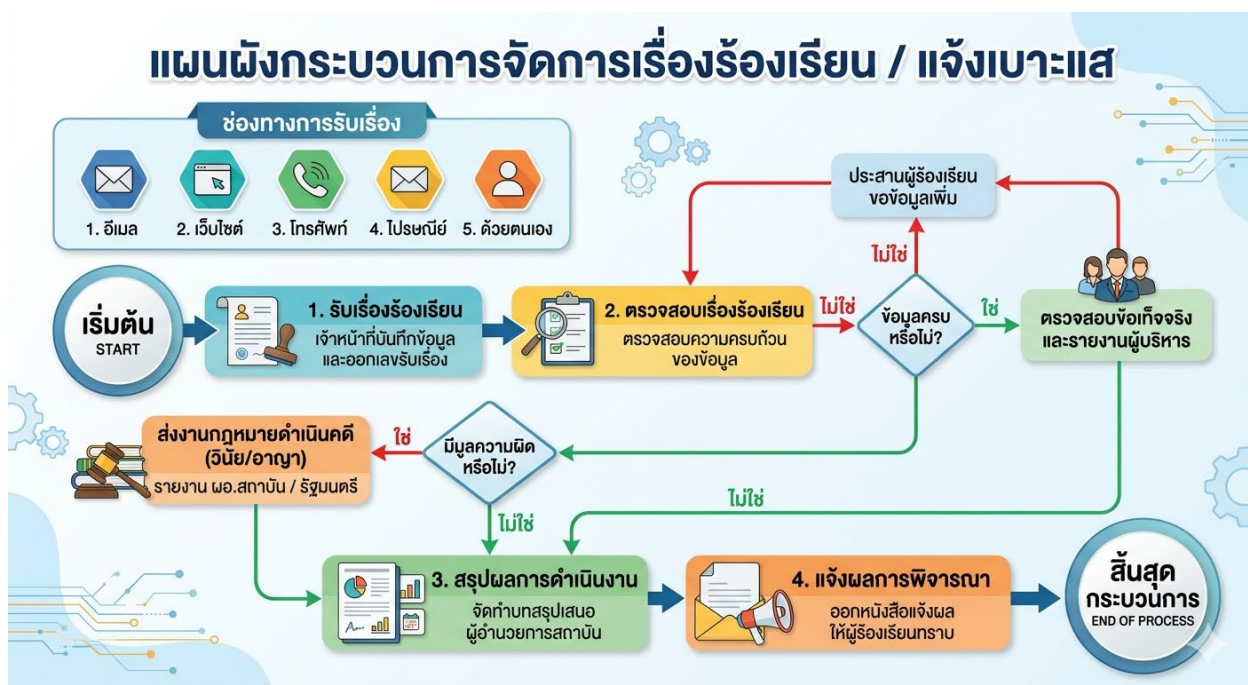
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และรายงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. ช่องทางการร้องเรียน

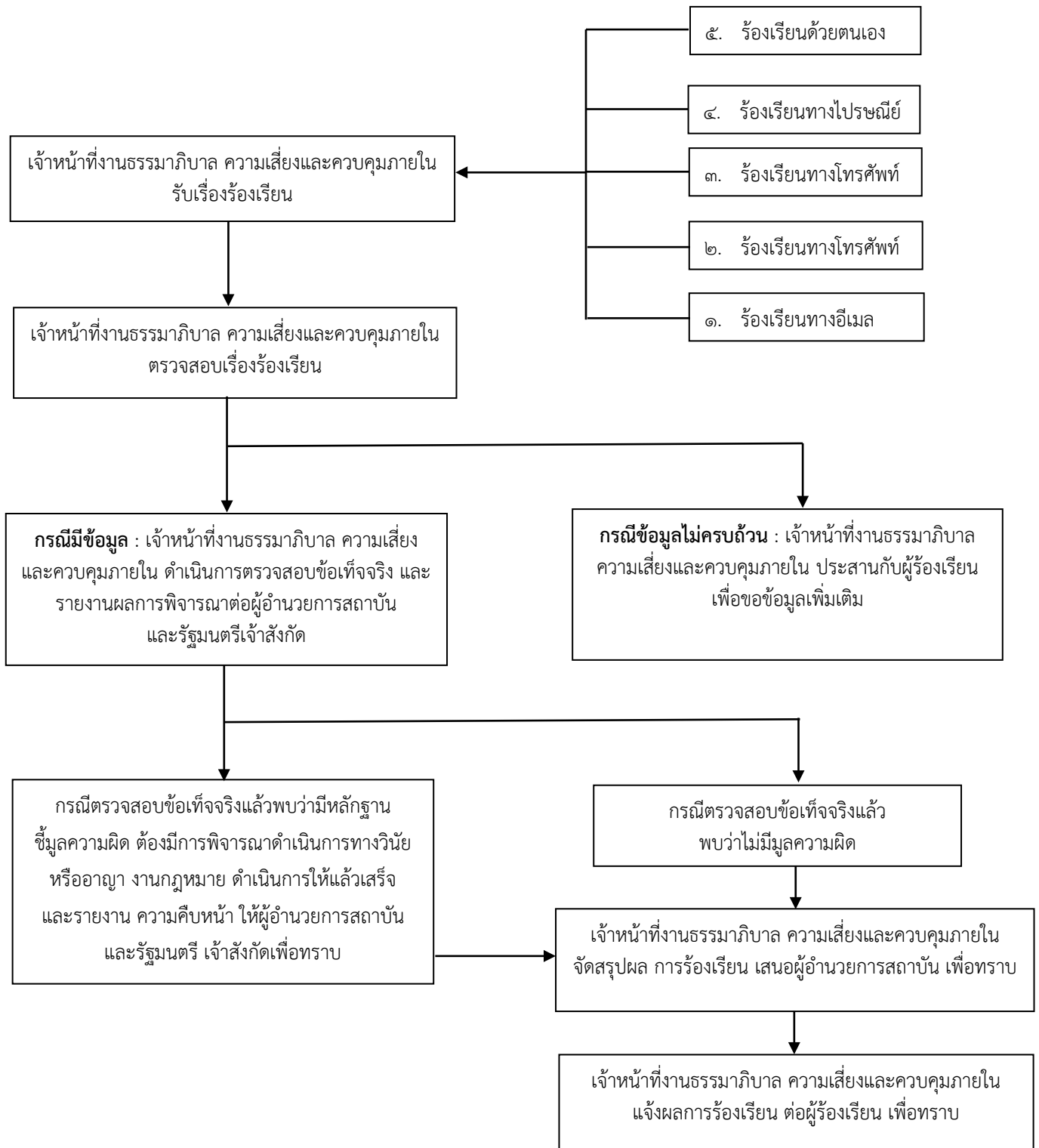
ช่องทาง	ระยะเวลาการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ชั้น ๑๐ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๘ ๒๙๘๘ หรือ ๐๘๒ ๒๐๔ ๒๙๙๘	เปิดให้บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ให้บริการ (ร้องเรียนทางไปรษณีย์) ถึง งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่อยู่ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ชั้น ๑๐ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐	เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะดำเนินการตรวจรับเอกสารใน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ให้บริการ (ติดต่อออนไลน์) เว็บไซต์ สทร. (https://www.rtrda.or.th/)	เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สถานที่ให้บริการ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@rtrda.or.th	เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สถานที่ให้บริการ (ติดต่อทางโทรศัพท์) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๘ ๒๙๘๘ หรือ ๐๘๒ ๒๐๔ ๒๙๙๘ <u>หมายเหตุ</u> : หน่วยงานจะรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ในเบื้องต้น และให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อ ประกอบการพิจารณา	เปิดให้บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓.๑ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และระยะเวลาการดำเนินการในวันเวลาทำการ

ลำดับ ขั้นตอน	การดำเนินการ	ระยะเวลา (ประมาณ)
	เมื่อมีผู้ร้องเรียน แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	-
๑	งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน	๓๐ นาที
๒	เมื่อรับเรื่องแล้วจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน - กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะดำเนินการประสานกับผู้ร้องเรียน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม - กรณีพิจารณาเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเองและแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนให้ทราบ ผลการดำเนินการเบื้องต้นดังกล่าว	๓ วัน
๓	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสถาบัน และรัฐมนตรี เจ้าสังกัด เพื่อรับทราบทันที	๗ วัน
๔	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการสถาบัน กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานสามารถสรุปได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ต้องมีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญา โดยงานกฎหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) และรายงานความคืบหน้าให้ผู้อำนวยการสถาบัน และรัฐมนตรี เจ้าสังกัด เพื่อทราบ เป็นระยะตามความเหมาะสม	๓๐ วัน
๕	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดสรุปผล การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เสนอผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อทราบ	๓ วัน
๖	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน เพื่อทราบ	๓ วัน



๓.๒ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



๓.๓ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นหนังสือ และต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๓.๑ เขียนที่ วัน เดือน ปี

๓.๓.๒ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๓.๓.๓ ระบุนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของผู้ถูกร้องเรียน

๓.๓.๔ ยื่นหรือระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ (หากมี)

๓.๓.๕ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือร้องเรียนกรณีร้องเรียนด้วยตนเอง

กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๑

กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์แล้ว ควรแนะนำให้ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ (หรือช่องทางอื่น เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อความครบถ้วนและชัดเจนของข้อมูล

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการการให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ (การคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแส)

การรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ ในทุกขั้นตอนให้ถือเป็นความลับ

๔. คำจำกัดความ

๕.๑ เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด สทร.

๕.๒ ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ประสบเหตุการณ์หรือได้รับผลกระทบด้วยตนเอง หรือผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

๕.๔ โดยทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

๕.๕ การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ๆ ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้ มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

๕.๖ เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

๕.๗ สถาบัน หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ หน่วยงานภายในสถาบัน มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔